

Kalshi ha vinto sulla definizione di swap e ha perso lo stesso: la sentenza dello Utah sposta il terreno dei prediction market

Il 4 agosto 2026 il giudice federale Robert J. Shelby ha dato allo Stato dello Utah la vittoria piena in KalshiEX contro Cox: le leggi anti gioco statali si applicano ai contratti su eventi sportivi della piattaforma, l'istanza cautelare di Kalshi è respinta, il fascicolo chiuso. È la prima sentenza federale definitiva che rigetta l'argomento di preemption su cui Kalshi ha costruito la propria espansione. Le testate di settore l'hanno raccontata come una sconfitta, e lo è.

La parte che quasi nessuno ha letto sta in quello che Shelby ha scelto di non decidere. La domanda attorno a cui ruota tutto il dibattito degli ultimi due anni, se un contratto su chi vince una partita sia uno swap ai sensi del Commodity Exchange Act oppure una scommessa, il giudice non l'ha affrontata. Ha scritto che non serve rispondere per decidere la causa. Per chi lavora nella regolazione del gioco in Europa, quel silenzio vale più del dispositivo.

Il giudice dello Utah ha aggirato la domanda su cosa sia un contratto su eventi sportivi

L'argomento portato davanti a Shelby è lo stesso che gira in ogni tribunale americano da due anni: i contratti su eventi sportivi sono swap, gli swap scambiati su un designated contract market ricadono nella giurisdizione esclusiva della CFTC, quindi nessuno stato può applicarci sopra la propria legge sul gioco. Tre passaggi in fila, e la tenuta della catena dipende dal primo.

Shelby ha lasciato stare il primo e ha rotto il terzo. Nel provvedimento la corte scrive che «the court cannot conclude the CEA is so pervasive that there is no room for the State of Utah to supplement it», e che l'applicazione delle leggi statali sul gioco «is not inconsistent with the CFTC's regulation and oversight of derivatives markets». Sull'idea che il Congresso, con una legge del 2010 scritta per rispondere alla crisi finanziaria del 2008, avesse tolto agli stati un potere esercitato da un secolo, il giudice usa una parola sola: «implausible».

Nell'elenco dei mercati contestati la corte include, accanto ai margini di vittoria e alle strisce di sconfitte, i contratti sull'identità del cantante che aprirà il Super Bowl. Un dettaglio che nel fascicolo pesa quanto una perizia.

Poi c'è il passaggio che dovrebbe interessare chiunque gestisca compliance su più giurisdizioni. Kalshi aveva sostenuto che sottostare a cinquanta regole statali diverse renderebbe impossibile nella pratica operare un mercato regolamentato. Shelby ha risposto che l'azienda non ha spiegato perché, e che aggiungere una categoria di soggetti esclusi da un contratto sportivo «does not appear to be onerous». Se hai costruito la geolocalizzazione di un operatore con concessioni in mercati diversi, sai che il giudice ha ragione, e sai anche che l'argomento della complessità operativa è quello che i regolatori sentono più spesso e credono di meno.

La vittoria di Kalshi sul Terzo Circuito vale meno di quanto sembrasse ad aprile

Il 6 aprile 2026 la Corte d'Appello del Terzo Circuito, in KalshiEX contro Flaherty, aveva stabilito che i contratti su eventi sportivi rientrano nella definizione di swap del Commodity Exchange Act, perché legati a esiti con «potential financial, economic, or commercial consequence». Era la conferma più forte mai ottenuta dalla tesi della piattaforma, e aveva bloccato il Division of Gaming Enforcement del New Jersey con una doppia preemption, di campo e di conflitto.

Quattro mesi dopo, un giudice distrettuale in un altro circuito ha lasciato in piedi quella qualificazione e ha negato che ne discenda l'immunità dallo stato. Il primo anello regge, il terzo si è staccato. Per un'azienda che ha impostato difesa legale, comunicazione istituzionale e raccolta di capitali sull'idea che vincere sulla definizione mettesse i suoi contratti al riparo ovunque, è un problema di architettura più che di singolo verdetto.

Il conto delle giurisdizioni dà la scala. Secondo Daniel Wallach, con l'appello dello Utah al Decimo Circuito i procedimenti d'appello sui prediction market saranno pendenti in sette circuiti federali su tredici, e altri due sono pronti a entrare. Ventitré tribù riconosciute a livello federale hanno depositato memorie a sostegno dello Utah. Il governatore Spencer Cox ha commentato dicendo che i prediction market «are gambling, full stop», l'attorney general Derek Brown che non si può «rebrand illegal gambling as a federal commodity». Nessuna delle due frasi è un'argomentazione giuridica. Descrivono il clima in cui il Decimo Circuito leggerà il fascicolo.

Selig e la CFTC hanno spostato il conflitto dalla giurisdizione all'esecuzione degli ordini

Il presidente della CFTC Mike Selig aveva messo per iscritto la posizione dell'agenzia il 17 febbraio sul Wall Street Journal: «under the plain language of the Commodity Exchange Act, event contracts are swaps», e la CFTC «will no longer sit idly by while overzealous state governments undermine the agency's exclusive jurisdiction». Fin qui resta una disputa di competenza, il genere di cosa che si risolve in appello nel giro di qualche anno.

A luglio la disputa ha cambiato natura. Il 29 giugno la giudice Rosemarie Aquilina, Circuit Court della contea di Ingham, aveva vietato a Kalshi di offrire contratti sportivi ai residenti del Michigan e ordinato di annullare e rimborsare operazioni già eseguite. Il 2 luglio Kalshi ha chiesto alla CFTC come comportarsi. L'agenzia ha detto di non eseguire. Selig, nel motivare: «the commission will not allow states or state courts to bully registered entities into violating the Commodity Exchange Act and CFTC regulations».

Un regolatore federale che istruisce un operatore registrato a non dare seguito all'ordine di una corte statale non è un dettaglio procedurale, ed è il punto in cui la vicenda smette di somigliare a un contenzioso di settore. La CFTC ha poi tentato la stessa strada con New York, chiedendo un provvedimento d'urgenza contro l'ufficio dell'attorney general: negato a fine luglio. Il 31 luglio Letitia James ha citato Kalshi davanti a un tribunale statale per esercizio abusivo di gioco d'azzardo.

Per ADM la lezione dei prediction market non riguarda la natura del prodotto

Il 10 luglio 2026 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reinserito Polymarket nella blacklist dei siti da oscurare, trattandolo come un bookmaker estero privo di concessione. La discussione che ne è seguita si è concentrata su una domanda sola: quel prodotto è gioco d'azzardo oppure è uno strumento finanziario, e quindi materia di un'altra autorità. È la stessa domanda che gli avvocati di Kalshi hanno vinto ad aprile e che non è bastata ad agosto.

Se un operatore porterà quella architettura davanti a un TAR, e prima o poi qualcuno lo farà, perché la sentenza del Terzo Circuito è pubblica, tradotta e citabile in una memoria, il ricorso proverà a spostare la partita sul terreno della qualificazione. Non è gioco, è un derivato, ADM non ha titolo. Lo Utah suggerisce che la risposta più solida non passa da lì. Passa dal dimostrare che la competenza statale sul gioco esiste per conto proprio, e che non si estingue perché un altro ordinamento qualifica lo stesso contratto in un altro modo. Una difesa più noiosa da scrivere e molto più difficile da smontare in appello.

Vale anche il rovescio. Una posizione costruita sul solo argomento che si tratta di gioco perché lo dice il regolatore si espone alla prima corte che prenda sul serio la qualificazione finanziaria. Shelby ha vinto la causa allo Stato senza mai dover prendere posizione su cosa fosse il prodotto.

Cosa portare al prossimo tavolo

Shelby non ha aggirato la questione per prudenza, l'ha aggirata perché è il modo più economico di vincere: una sentenza che non si pronuncia sulla natura dello strumento offre molte meno superfici d'attacco in appello di una che lo fa. Gli altri stati con contenziosi aperti leggeranno il provvedimento questa settimana e capiranno la stessa cosa. La conseguenza è che la domanda su cosa sia un contratto su una partita

rischia di restare senza risposta ancora a lungo, mentre le decisioni che contano vengono prese su un'altra domanda.

Per chi in Italia deve preparare una posizione, il calendario da guardare non è quello del Decimo Circuito ma quello del primo ricorso al TAR che citerà una sentenza americana. E la domanda da avere già pronta quel giorno è se ADM sia in grado di difendere la propria competenza senza dover prima vincere il dibattito sulla natura del prodotto. Perché è il dibattito in cui il ricorrente vorrà portarla.

Note fact-check

- Sentenza: KalshiEX LLC contro Cox, U.S. District Court for the District of Utah, caso n. 2:26-cv-00151-RJS-CMR (causa depositata da Kalshi il 23/02/2026 contro il governatore Spencer Cox e l'attorney general Derek Brown; giudice Robert James Shelby, chief magistrate Cecilia M. Romero). Data confermata sul ruolo: documento 65, «Memorandum Decision and Order», depositato il 4 agosto 2026, stessa data di chiusura del fascicolo; la mozione di summary judgment dei convenuti (dkt 34) è accolta e l'istanza cautelare di Kalshi respinta. Verificato sul docket CourtListener (2:26-cv-00151), riscontrato con Deseret News (04/08/2026), Courthouse News Service («ruled Tuesday», e il 4 agosto 2026 è martedì), Legal Sports Report, Gambling Insider, comunicato ufficiale Utah Attorney General. Le date del 5 e 6 agosto che circolano su alcune testate aggregatrici sono date di pubblicazione, non di deposito.
- Prima sentenza federale definitiva che rigetta l'argomento di preemption di Kalshi: verificato su Gambling Insider, Legal Sports Report, Courthouse News Service.
- Citazioni testuali dal provvedimento Shelby: «the court cannot conclude the CEA is so pervasive that there is no room for the State of Utah to supplement it»; «enforcement of State gambling laws is not inconsistent with the CFTC's regulation and oversight of derivatives markets»; «it is simply implausible that Congress would silently reverse course through an act addressing the 2008 financial crisis»; sull'argomento patchwork «adding a category of prohibited participants in a sports-related event contract does not appear to be onerous». Verificato su Courthouse News Service, Deseret News, news.bitcoin.com, Utah Attorney General.
- Il giudice NON ha deciso se i contratti sportivi siano swap ai sensi del CEA: verificato su casinobeats (05/08/2026, che segnala la questione come «did not address the key question») e su Legal Sports Report. Questo punto corregge la premessa iniziale del brief editoriale: la sentenza non smonta la tesi dello swap, la rende irrilevante ai fini della decisione. È l'angolo del pezzo.
- Elenco dei mercati contestati, inclusi i contratti sull'identità del cantante del Super Bowl: verificato su Yogonet (06/08/2026), che cita il provvedimento («markets tied to victory margins, losing streaks, player or team touchdowns and even the identity of the Super Bowl singer»).
- Ventitré tribù riconosciute a livello federale e associazioni gaming a sostegno dello Utah come amici curiae: verificato su comunicato ufficiale Utah Attorney General.
- Dichiarazioni Cox («prediction markets are gambling, full stop») e Brown («you can't rebrand illegal gambling as a federal commodity»): verificato su Yogonet e comunicato Utah Attorney General.
- Appelli sui prediction market pendenti in 7 circuiti federali su 13 (1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 9°, 10°) con 7° e 8° in arrivo, stima di Daniel Wallach: verificato su casinobeats (05/08/2026) e SBC Americas.
- KalshiEX LLC contro Flaherty, Terzo Circuito, 06/04/2026, contratti sportivi come swap con «potential financial, economic, or commercial consequence» e doppia preemption sul NJ DGE: fact-check già condotto per la bozza Jamma del 20/07/2026, fonti Paul Weiss (client memo 13/05/2026), Justia, Holland & Knight.
- Selig, op-ed Wall Street Journal del 17/02/2026: «under the plain language of the Commodity Exchange Act, event contracts are "swaps"» e «the CFTC will no longer sit idly by while overzealous state governments undermine the agency's exclusive jurisdiction». Verificato tramite fetch diretto della pagina [cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/seligstatement021726](https://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/seligstatement021726).
- Michigan: ordinanza della giudice Rosemarie Aquilina (Ingham County Circuit Court) del 29/06/2026, richiesta di chiarimento di Kalshi alla CFTC il 02/07, istruzione della CFTC a non annullare i trade. Dichiarazione Selig: «the commission will not allow states or state courts to bully registered entities into

violating the Commodity Exchange Act and CFTC regulations». Verificato su CoinDesk (14/07/2026), SBC Americas (15/07/2026), CNN Politics (17/07/2026), Unchained.

- New York: istanza cautelare di Kalshi negata dal giudice Analisa Torres il 07/07/2026; TRO d'urgenza chiesto da CFTC e DOJ il 30/07 e negato dal tribunale federale di Manhattan; Secondo Circuito che il 30/07 nega l'emergency motion di Kalshi; causa dell'attorney general Letitia James depositata il 31/07/2026. Verificato su Gaming America, CryptoTimes (04/08/2026), DeFi Rate, The Lines.
- Polymarket in blacklist ADM dal 10/07/2026: fact-check già condotto e verificato nell'articolo Jamma dell'11/07/2026 (drafts/2026-07-11-polymarket-blacklist-adm-sponsorizzazione-lazio.md), qui richiamato senza ripetizione dei dettagli.
- Nota di metodo sulle dichiarazioni Selig: tutte le citazioni del pezzo sono ancorate a due atti pubblici e datati, l'op-ed WSJ del 17/02/2026 e la motivazione dell'istruzione a Kalshi sul caso Michigan di luglio. Il testo non attribuisce alla CFTC né al suo presidente alcuna reazione alla sentenza dello Utah, e la sezione regge sulle posizioni documentate a prescindere da eventuali commenti successivi. Se la CFTC dovesse pronunciarsi sul caso Utah prima della pubblicazione, il paragrafo si integra senza riscrivere l'impianto.